

Nr. 83 Vorlage des Ministerialdirektors Kritzinger an Reichsminister Lammers. 12. April 1938

R 43 II/1535, Bl. 24¹

Beginn:

Beginn:

[Pläne des Reichsministers der Justiz zum Ausscheiden der Juden aus der Rechtsanwaltschaft und für eine Altersversorgung der Rechtsanwälte]

Vertraulich!

1. Vermerk:

Heute teilte mir Staatssekretär Schlegelberger folgendes mit:

Die Anwaltschaft wünsche eine Entfernung der bisher in ihren Stellungen belassenen jüdischen Anwälte (Frontkämpfer und Altanwälte). Bisher habe gegen eine solche Maßnahme das Bedenken bestanden, daß man diese Anwälte nicht ohne eine Versorgung lassen könne. Die Anwaltschaft denke sich jetzt die Versorgung so, daß frühere jüdische Anwälte als Rechtskonsulenten zugelassen würden, die zwar die vollen Anwaltsgebühren erhalten, aber die über die Rechtskonsulentengebühren hinausgehenden Beträge in eine Garantiekasse abführen sollten. Aus dieser Garantiekasse solle dann die Versorgung der früheren jüdischen Anwälte in Höhe von etwa 300 RM monatlich finanziert werden. Außerdem sei an eine Altersversorgung für alle Anwälte gedacht. Die Mittel dafür sollten aus den staatlichen Gebühren der Armensachen, auf die die Rechtsanwälte persönlich verzichten würden, gewonnen werden. Notfalls würden auch diese Mittel für die Versorgung der jüdischen Anwälte zur Verfügung stehen.

Die bei der Entfernung aller jüdischen Anwälte zu befürchtende Schwierigkeit, daß Juden keinen Anwalt als Vertreter fänden, gedenke man dadurch zu vermeiden, daß man die früheren jüdischen Anwälte als Rechtskonsulenten auch bei den Gerichten zulasse, bei denen an sich Anwaltszwang besteht.

Der Reichsminister der Justiz wäre dankbar, wenn er erfahren könnte, ob der Führer mit der Entfernung der jüdischen Anwälte unter diesen Umständen einverstanden wäre.

2. Herrn Reichsminister gehorsamst vorgelegt².

¹ Abschrift in: R 3001/20253, Bl. 211. Vorgeschichte s. Dok. Nr. 74.

² Lammers zeichnete den Vm. am 13. 4. 1938 ab und ließ ihn der Vortragsmappe beifügen. Nach Unterrichtung Hitlers am 23. 4. teilte er RM Gürtner mit, dieser sei mit den gepl. Maßnahmen „grundsätzlich einverstanden“; s. Anhang, FV 225*; R 3001/20253, Bl. 210. Das RJuM leitete daraufhin dem NSRB am 30. 4. zwei Gesetzentwürfe zu: 1. „über die rechtl. Beratung und Vertretung von Juden“, 2. „über die Versorgungskasse für dt. Rechtsanwälte“, und lud auf den 4. 5. zu einer weiteren Besprechung ein; R 3001/20253, Bl. 212–222. Die Entwürfe wurden dort allgemein akzeptiert; statt der Berufsbezeichnung „Jüd. Parteivertreter“ für die verbleibenden Anwälte nahm man „Jüd. Konsulenten“ oder nur „Konsulenten“ in Aussicht. NSRB-Reichswalter Noack erklärte: „Nach Erlaß des Gesetzes über die Beratung und Vertretung von Juden mußte sowohl vom NSRB als auch von der RRAAnwK. [Reichsrechtsanwaltskammer] für die arischen Anwälte ein allgemeines Verbot erlassen werden, Juden und jüdische Unternehmen zu vertreten. Dabei sei aber vorzusehen, daß ausnahmsweise die Vertretung durch arische Anwälte zulässig sein sollte, wenn der Rechtsanwalt mit Rücksicht auf eine amtliche Bestellung tätig werde, oder wenn die in bes. Ausnahmefällen (Vertretung ausländischer Juden) vom Reichsrechtsamt oder NSRB zu erteilende Genehmigung nachgesucht worden sei. – Andererseits werde er darauf hinwirken, daß die nach Durchführung des Gesetzes in der Anwaltschaft verbleibenden Mischlinge in den NSRB aufgenommen würden. Bei der Partei beständen jedoch, soweit bekannt, starke Widerstände.“ Ebd. Bl. 246. Wegen der finanz. Implikationen informierte StS Schlegelberger nun RfM v. Krosigk: Das Reich sollte eine Garantie für etwaige Fehl-

Kritzinger

beträge der „Ausgleichskasse“ (zur Unterstützung der ehem. jüd. Anwälte) sowie der separat einzurichtenden „Versorgungskasse“ (Alters- und Hinterbliebenenversorgung der „dt.“ Rechtsanwälte) übernehmen, konkret jährlich rd. 4 Mio RM, welcher Betrag aus der Honorarabführung der Konsulenten bzw. den Armenrechtsgebühren voraussichtlich zu wenig aufkommen würde. Jedoch wies der RFM dieses Ansinnen zurück: Es bestehe „kein innerer Grund“, so MR Kallenbach, „der Ausgleichskasse zur Sicherung des Unterhalts der ausscheidenden jüdischen Rechtsanwälte außer den Einnahmen aus der Rechtsbetreuung des jüdischen Sektors noch weitere Mittel zuzuführen“. Allenfalls signalisierte v. Krosigk Bereitschaft zu einem Vorschuß im Rj. 1939, „wenn es sich um einen Kassenkredit handelte, der im Laufe des Jahres zurückgezahlt werden könnte“. Ebenso lehnte das RFM die Einführung einer teilweise durch Reichszuschüsse genährten Anwaltsversorgung ab, wegen mögl. Berufungen etwa der Notare; dieses Projekt schied daraufhin aus den Folgentwürfen aus. Vorlagen Kallenbachs vom 16. 5., 24. 5. und 24. 6. 1938 in: R 2/24076, unfol.

Am 28. 6. 1938 leitete der RJuM dem StdF, RIM und RFM den Neubearb. Entw. einer „VO über das Ausscheiden der Juden aus der Rechtsanwaltschaft und über die rechtl. Beratung und Vertretung der Juden“ zu; R 3001/20253, Bl. 305–322; R 2/24076; vgl. APK I 2, Reg. Nr. 23117; II 3, Reg. Nr. 31961. Der RFM bestand in seiner Stellungnahme vom 6. 7. nun noch darauf, die Väter und Söhne gefallener jüd. Weltkriegsteilnehmer (vgl. Dok. Nr. 74 Anm. 3) aus dem Kreis potentieller Unterstützungsempfänger auszuschließen, und der RAM forderte, bei der Auswahl der Konsulenten die versorgungsberechtigten rd. 150 kriegsversehrten Frontkämpfer vorrangig zu berücksichtigen. Der RIM schließlich wollte aus rechtssystemat. Gründen die Regelungen in die Form einer DVO zum ReichsbürgerG gefaßt sehen; R 3001/20253, Bl. 334–347; R 2/24076. Eine überarbeitete Neufassung, die alle diese Wünsche berücksichtigte, übermittelte der RJuM den beteiligten Ressorts am 1. 8. 1938 als „5. VO zum ReichsbürgerG“; R 3001/20253, Bl. 355–363 (APK II 3, Reg. Nr. 31961); R 2/24076; vgl. GRUCHMANN, Justiz, S. 176–178; KRACH, Jüdische Rechtsanwälte, S. 389–391. Nachdem insoweit Einvernehmen erzielt war, ging der Entw. den beteiligten Ressorts zur Mitzeichnung und sodann zur abschließenden Behandlung dem RMRk zu: Dok. Nr. 191.

Zitierhinweis

Nr. 83 Vorlage des Ministerialdirektors Kritzinger an Reichsminister Lammers. 12. April 1938 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d083>